REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Roberto Ghiron, in funzione di Giudice Unico di primo grado, V Sezione Civile del Tribunale di Roma ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 74568/18 Ruolo Generale Contenzioso

TRA

Parte_1

elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv Giulio Mancini che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti

ATTORE

E

Controparte_1 in Roma

elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv Renato Vagnarelli che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

Con l'atto introduttivo del giudizio l'attore ha evidenziava quanto segue: 1- di essere proprietario di un negozio facente parte del complesso condominale convenuto, con accesso da via Pompeo Magno 88, 2- che, in data 25-10-2018, l'assemblea aveva deliberato a maggioranza, al punto 5 all'o.d.g., di aderire alla mediazione n. 1053/18, che aveva ad oggetto la modifica delle tabelle millesimali esistenti redatte nel 1920 e recanti errori, e di nominare un consulente per provvedere alla redazione di nuove tabelle, se ricorrenti i presupposti, 3- che la detta assemblea aveva, al punto 1 all'o.d.g., approvato il consuntivo 2017 con relativo riparto, 4- che la delibera approvata al punto 5 era nulla in quanto assunta solo a maggioranza (e non all'unanimità), senza previamente convocare taluno dei condomini, nonostante le tabelle vigenti facessero parte di un regolamento di condominio di natura contrattuale (che peraltro escludeva i negozi dalla partecipazione delle spese previste in alcune tabelle) e, 5- che anche la delibera di riparto del consuntivo 2017 era affetta da nullità in quanto vi era un errore di calcolo (l'importo era superiore a quello indicato in preventivo) mentre la delibera che aveva approvato il preventivo 2017 era affetta da nullità in quanto gli erano stati attribuiti mm superiori a quelli di cui alle tabelle. Ciò premesso chiedeva che fosse dichiarata la nullità delle impugnate delibere nonché della delibera di riparto (del preventivo 2017 in quanto assegnati millesimi in eccesso) approvata il 18-5-2017.

Si costituiva il convenuto eccependo preliminarmente la mancanza del preventivo tentativo di mediazione. Nel merito evidenziava quanto

segue: a- che, sebbene il regolamento fosse unico, i due complessi di *[...]* *Controparte_1* e di via Ezio 29 da tempo immemorabile formavano due separati condominii (parziali a mente dell'art. 1123 comma 3 cc) con diverse gestioni amministrative e contabili e con la convocazione separata dei soli partecipanti alle diverse organizzazioni, b- che, per determinare i quorum, si tenevano in cale solo le unità che partecipavano alle diverse organizzazioni con la conseguenza che il numero complessivo dei mm, detratte le carature che non partecipavano al condominio separato, relativamente alla tabella A era pari a 665 (non a 1000) mentre alla tabella B a 681 sicchè sussistevano i quorum per approvare la delibera di cui al punto 5 all'o.d.g., c- che controparte era priva di interesse ad agire in quanto, quella impugnata, era delibera solo preliminare cui sarebbe dovuta seguire ulteriore delibera di approvazione delle nuove tabelle, d- che quanto all'impugnazione delle delibere di riparto, contestata in base a motivi di annullabilità, l'attore era decaduto dal diritto di impugnare in quanto aveva tardivamente proposto la domanda nonché era privo di interesse per essere stato presente, per delega, all'assemblea del 25-10-2018 e per averle approvate.
Concludeva chiedendo che le avverse domande fossero dichiarate improcedibili e/o che, nel merito, fossero rigettate.
Esperita, seppur con esito negativo, la mediazione e così superata la preliminare eccezione del convenuto, venivano precisate le conclusioni come in atti e, all'udienza a trattazione scritta del 18-11-2020, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc.
L'attore ha impugnato la delibera approvata al punto 5 all'o.d.g. sul rilievo che sarebbe stata convenuta la predisposizione di nuove tabelle senza l'unanimità dei consensi necessaria: in quanto le tabelle vigenti erano allegate a regolamento di natura contrattuale che disciplinava le parti comuni di un solo condominio, in quanto non erano stati convocati tutti i condomini e considerato che i quorum presi in considerazione non erano quelli complessivi ma solo i parziali (non 1000/1000 ma solo una frazione).
Il convenuto ha allegato che, da tempo immemorabile, si erano costituiti, anche formalmente, due condominii parziali a mente dell'art. 1123 comma 3 cc che gestivano separatamente la conservazione dei beni di uso esclusivo delle rispettive organizzazioni così rimanendo comuni solo alcune parti dell'edificio (facciate, fondamenta, ecc.). Ha quindi precisato che erano, invece, di rispettiva appartenenza altri (beni) non goduti da tutti e non serventi tutte le unità solitarie facenti parte del fabbricato alla cui gestione, nel tempo, avevano partecipato solo i condomini le cui unità erano servite dai beni comuni (non a tutti).
Quanto affermato dal convenuto, circa la situazione di fatto e l'esistenza di separate gestioni condominiali, non solo non risulta contestato ma

trova riscontro nelle delibere e nei bilanci depositati che sono state approvati dai condominii separati ed in particolare dal *[...]* *Organizzazione_1* . E l'apparente difficoltà che l'attore ha mostrato di avere in ordine alla comprensione della modalità di calcolo delle carature appare spiegabile dal fatto che, in via consuetudinaria, sono state formate separate tabelle (per ciascuno dei condominii parziali) frutto della somma delle carature attribuite ai singoli partecipanti. Donde anche la convocazione/partecipazione alle assemblee dei soli condòmini le cui unità fanno parte dei condominii parziali avviene sulla base delle tabelle 'consuetudinarie' applicate di fatto nel corso del tempo.
La fattispecie del condominio parziale è automaticamente configurabile ex lege tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obiettive caratteristiche funzionali o strutturali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento in modo esclusivo di una sola parte dell'edificio in condominio rimanendo, per l'effetto, oggetto di un autonomo diritto di proprietà e venendo meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene (Cass. 791/20 e Cass. 4127/16).
Invero i presupposti per l'attribuzione della proprietà comune a tutti i partecipanti vengono meno se le cose, i servizi o gli impianti, per oggettivi caratteri materiali e funzionali, sono necessari per l'esistenza e l'uso non di tutto l'edificio (o degli edifici) ma di una sola parte o di alcune parti di esso (o di essi) ricavandosi dall'art. 1123 comma 3 cc che le cose ed i servizi non appartengono 'necessariamente' a tutti i partecipanti.
Dall'applicazione della norma di cui all'art. 1123 comma 3 cc, invocata dal convenuto, derivano invero implicazioni inerenti la gestione e l'imputazione delle spese. In particolare non sussiste l'onere di contribuire alla manutenzione delle cose comuni da parte di coloro che non ne hanno l'uso ed il quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea, nel cui ordine del giorno risultino capi afferenti la comunione di determinati beni o servizi limitati solo ad alcuni condomini, va calcolato con esclusivo riferimento a costoro ed alle unità immobiliari direttamente interessate (Cass. 4127/16). Mentre i partecipanti che non hanno la titolarità sui beni comuni non hanno diritto di partecipare alla votazione e la composizione del collegio e delle maggioranze si modifica in relazione alla titolarità delle specifiche parti oggetto della concreta delibera da adottare (Cass. 791/20).
Così laddove, come nel caso in esame, il condomino sia costituito da un complesso residenziale formato da più scale autonome e le parti comuni relative ai singoli fabbricati (scale, ascensori, ingressi ecc.) appartengano oggettivamente ai soli proprietari delle unità che se ne servono, deve farsi applicazione della citata norma (Cass. 8066/05 e Cass. 23851/10)

salvo che i partecipanti al condominio abbiano diversamente convenuto in un regolamento nel quale sia stata approvata una 'diversa convenzione' in deroga alla legge.
Con l'ovvio limite che le tabelle separate che dovranno, all'esito della disposta consulenza tecnica, essere approvate da uno solo dei condominii (quello convenuto) non abbiano ad oggetto la ripartizione di spese inerenti beni o servizi comuni a tutti i partecipanti (come risultano essere nel caso in esame: le fondamenta, le facciate, ecc. trattandosi di un unico fabbricato) ma solo i beni suscettibili di uso e godimento separato (scale, ascensore, ecc.). In assenza di prova nel presente giudizio (v. delibera impugnata) che le nuove tabelle (non ancora predisposte) avranno ad oggetto anche la gestione di beni comuni a tutti i partecipanti e che, quindi, sarà predisposta, a cura solo di alcuni condomini, una diversa convenzione in deroga alla legge, non approvata all'unanimità, che disciplini anche la gestione di beni appartenenti all'altro Condominio (di via Ezio 29) la domanda deve essere rigettata.
Quanto alla contestazione, più generale, circa l'approvazione a maggioranza e non all'unanimità di nuove tabelle (relativamente ai beni suscettibili di separato godimento) si osserva quanto segue.
Le carature millesimali che, secondo quanto affermato dalla sentenza della S.C. (Cass SSUU 18477/10) il cui deliberato costituisce ormai un consolidato arresto giurisprudenziale (v. Cass. 11387/13 e Cass. 4569/14) non superato dalla novella, non costituiscono il frutto di un atto negoziale per cui non devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini ma risulta sufficiente (che siano approvate) dalla maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 comma 2 cc. A tale condivisibile conclusione la S.C. è pervenuta sul rilievo che la tabella millesimale serve solo ad esprimere, in precisi termini aritmetici, un già preesistente rapporto di valore tra i diritti dei vari condomini senza incidere, invece, in alcun modo su tali diritti posto che, in sede di approvazione della tabella, i condomini non fanno altro che riconoscere l'esattezza delle operazioni di calcolo della proporzione fra il valore della quota e quello del fabbricato determinate sulla base di precise disposizioni di legge. Quindi l'approvazione del risultato di un'operazione tecnica non importa la risoluzione o la preventiva eliminazione di controversie o di dubbi e non implica alcuna operazione volitiva per cui il riconoscimento che le operazioni siano state conformi al precetto normativo non implica attività negoziale. Il fine dell'approvazione delle tabelle è solo quello di prendere atto della traduzione in frazioni millesimali di un rapporto di valori preesistente e la delibera che approva le tabelle non si pone come fonte diretta dell'obbligo contributivo ma solo come parametro di quantificazione dell'obbligo determinato in base al una valutazione tecnica (Cass.

10762/12). L'errata applicazione dei parametri di quantificazione ovvero l'errata individuazione delle misure poste a fondamento del calcolo possono condurre, pertanto, ad un'errata caratura che è idonea a determinare peraltro non la nullità (in quanto non incide sui diritti dei partecipanti) ma l'eventuale annullamento della delibera di approvazione.
In ogni caso, ove anche semplicemente allegate ad un regolamento di natura contrattuale, la loro natura, per quanto sopra detto, non cambia e l'approvazione può avvenire anche a maggioranza. Solo in caso di approvazione di convenzione in deroga ai criteri di cui all'art. 1123 cc la delibera assume connotati negoziali e deve essere approvata all'unanimità.
Come detto la novella non risulta avere inciso sul citato condivisibile orientamento giurisprudenziale. Invero il nuovo art. 68 disp att cc nulla dispone in tema di procedimento di formazione delle tabelle con la conseguenza che, ad eccezione del caso in cui si sia inteso espressamente derogare al regime legale di ripartizione delle spese (art. 1123 cc), emergenza non riscontrata nel caso in esame, le tabelle dovranno essere approvate a maggioranza ai sensi dell'art. 1136 comma 2 cc. Mentre il novellato art. 69 disp att ha tenuto conto della giurisprudenza della S.C. sol se le nuove disposizioni siano complessivamente interpretate leggendo dapprima il comma 2 (o seconda parte del 1 comma laddove si enunciano in casi di approvazione a maggioranza) così rilevando che la rettifica o modifica dei valori espressi in tabella, anche nell'interesse di un solo condomino, può essere disposta a maggioranza in tutti i casi nei quali la modifica è necessaria (errore, mutate condizioni dell'edificio, ecc.), casi già contemplati nella precedente formulazione della norma e per i quali le S.U. avevano pronunciato il principio recepito oggi nel secondo comma. Laddove il primo comma assume, invece, carattere residuale essendo la modifica o la rettifica in esso prevista riservata all'evidenza alle sole ipotesi in cui non ricorrono i presupposti oggettivi di cui al secondo comma (quindi ad libitum) eventualmente derogando ai criteri legali di ripartizione della spesa sui quali si era formata la tabella: modifica che rientra senz'altro nel novero delle modifiche contrattuali per le quali occorre l'unanimità dei consensi ovvero se sia inteso derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese così dando origine ad una 'nuova convenzione'. Tale interpretazione appare confermata da quanto previsto all'art. 69 disp att cc ultimo comma laddove si afferma che 'le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri *legali o convenzionali*', norma che è in linea con i principi espressi dalla SC secondo i quali l'unanimità dei consensi è richiesta solo ove risulti che la tabella abbia natura contrattuale e sia

stata approvata la ‘diversa convenzione’ di cui all’art. 1123 comma 1 cc. A tale conclusione è dato pervenire anche qualora le tabelle oggetto della revisione siano state allegate ad un regolamento contrattuale. Ed invero è sufficiente la maggioranza di cui all’art. 1136 comma 2 cc se la revisione avvenga con funzione ricognitiva dei criteri di legge mentre l’unanimità occorre solo laddove si sia inteso derogare al regime legale di riparto delle spese o si sia voluta approvare ‘la diversa convenzione’ di cui all’art. 1123 comma 1 cc in quanto rivelatrice di una volontà contrattuale (Cass. 6735/20). Inoltre in tema di revisione delle tabelle millesimali qualora i condomini abbiano dichiarato di accettare che le loro quote siano determinate in modo difforme da quanto previsto dall’art. 1118 cc, dando vita alla diversa convenzione di cui all’art. 1123 cc, la dichiarazione di accettazione ha valore negoziale risolvendosi in un impegno irrevocabile di determinare le quote in un certo modo (ha natura contrattuale *il contenuto* della clausola e non il fatto che la disposizione sia inserita in un regolamento contrattuale). Pertanto, qualora i condomini intendano non già modificare la portata dei rispettivi diritti ed obblighi di partecipazione bensì solo di modificare quantitativamente siffatta portata, la semplice dichiarazione di approvazione non riveste natura negoziale (Cass. 1848/18).
Ebbene, nel caso in esame, non è emerso, dalla prodotta delibera, che l’assemblea abbia ritenuto (con determinazione che deve essere espressa) di predisporre una ‘diversa convenzione’ in deroga ai criteri di legge.
Peraltro il regolamento prodotto non risulta finanche avere natura contrattuale, laddove si opini diversamente, in quanto non risulta trascritto nè approvato specificamente dagli attuali partecipanti all’organizzazione al momento dell’acquisto.
Invero le clausole regolamentari che, ripartendo le spese sulla base di criteri diversi da quelli legali (così originando la ‘diversa convenzione’ alla base delle tabelle), incidono sui diritti dei singoli condomini, per essere opponibili devono essere approvate da tutti i condomini in quanto hanno valore negoziale. Le clausole suddette, che in particolare come nel caso in esame sono intese a creare vincoli anche per gli aventi causa delle parti originarie non sono nulle per la violazione del numero chiuso delle obbligazioni reali poiché tali clausole non costituiscono obbligazioni propter rem (che si esauriscono nelle specie espressamente previste dalla legge) ma integrano *servitù atipiche* come affermato da condivisibile recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 21024/16, Cass. 14898/13, Cass. 6769/18 e Cass. 1064/11). Dal rilievo che le modifiche ai diritti dei partecipanti devono essere ricomprese nell’ambito delle servitù segue che, per poter utilmente opporre dette clausole ai nuovi titolari del bene ove il regolamento stesso non sia richiamato, con adesione, nell’atto di acquisto (o comunque sia stato espressamente

oggetto di approvazione per iscritto, attesa la natura del diritto, da parte del soggetto che lo invoca), non è sufficiente la trascrizione del regolamento come atto unitario ma è necessario che, nella relativa nota, sia fatta specifica menzione della servitù.
Invero in materia di costituzione di servitù, la trascrizione (richiesta dall'art. 2643 n. 4 cc) non adempie ad una funzione costitutiva ma serve a rendere opponibile il diritto ai terzi i quali abbiano acquistato un diritto reale incompatibile con la servitù medesima. E, quindi, perché la trascrizione possa rispondere al suo scopo di dare conoscenza ai terzi dell'avvenuta costituzione della servitù, è necessario che la conoscenza possa essere acquisita attraverso il semplice esame dei registri immobiliari perché soltanto quelle parti della nota che menzionano la servitù sono rese pubbliche ed i terzi solo a queste debbono attenersi: la trascrizione di un atto di trasferimento della proprietà senza che sia fatta in esso menzione delle servitù contestualmente costituite a favore dell'immobile trasferito non conferisce a questa alcuna pubblicità e non la rende opponibile ai terzi successivi acquirenti del fondo servente tranne nel caso in cui la servitù sia stata portata a loro conoscenza nei rispettivi atti di trasferimento (Cass. 5626/85 e Cass. 5158/03). Con la precisazione che, poichè l'art. 17 della legge 52/85 prevede che ciascuna nota di trascrizione non può riguardare più di un negozio giuridico o convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione e poiché il successivo art. 18 dispone che il conservatore 'non può ricevere le note di trascrizione non conformi alle disposizioni del precedente articolo', affinchè la pubblicità operi è necessario che il negozio fatto valere sia stato autonomamente trascritto (se l'atto ne contenga più di uno) con la specifica indicazione del fondo servente e di quello dominante perché altrimenti dai registri i terzi interessati non sono in condizione di verificarne l'esistenza (Cass. 17491/14).
Orbene nel caso in esame non vi è prova che il prodotto 'regolamento', le cui clausole inciderebbero sul diritto dei partecipanti di partecipare alle spese solo in funzione dei criteri legali, sia stato espressamente oggetto di accettazione, al momento dell'acquisto, da parte dei proprietari attuali delle unità esclusive facenti parte del condominio. Invero nessuna delle parti ha prodotto gli atti (di compravendita, donazione, ecc.) onde verificare se, sottoscrivendo gli stessi, i condomini che hanno proceduto alla modifica delle tabelle, abbiano espressamente accettato, in tale sede, le clausole regolamentari in deroga alla previsioni di legge.
Mentre del regolamento prodotto non risulta versata alcuna nota di trascrizione non solo delle servitù oggetto di causa ma finanche del contratto stesso.

L'invocato regolamento (con le unite tabelle) quindi, all'evidenza, non ha natura negoziale donde non necessita, per la sua modifica, l'unanimità dei partecipanti ove anche contenga disposizioni in deroga a quelle di legge.
Occorre infine evidenziare che il difetto di trascrizione di un atto, quale fatto impeditivo dell'opponibilità dello stesso, integra un'eccezione in senso lato non subordinata alla specifica allegazione di parte che può, pertanto, essere rilevata anche d'ufficio (Cass. 6769/18).
Parte attrice ha quindi impugnato la delibera (del 18-5-2017) di approvazione del preventivo 2017 in quanto gli sarebbero state applicate, in sede di riparto, carature errate in eccesso nonché la delibera approvata al primo punto all'o.d.g. dell'assemblea del 25-10-2018.
Parte convenuta ha sollevato eccezioni in rito mentre, nel merito (v. in particolare memorie conclusive), ha riconosciuto di avere, quanto al preventivo, applicato 'erroneamente millesimi maggiori di quelli desumibili dalla tabella millesimale applicabile' ma aggiungendo che l'errore era stato corretto in sede di consuntivo laddove, nel riparto del bilancio consuntivo, ha giustificato il maggiore importo con l'inserimento delle somme dovute per ' saldi anni precedenti'. La prima doglianza integra un motivo di nullità in quanto viola i diritti dell'attore (Cass. 13627/13 e Cass. 24476/19). Segue il rigetto delle eccezioni sul punto di parte convenuta potendo, la nullità, essere fatta valere in ogni tempo anche dal partecipante che ha votato a favore.
La seconda, a prescindere dalla sua qualificazione, è infondata atteso che, quanto allegato sul punto dal convenuto, non risulta fondatamente contestato. Inoltre, trattandosi di saldi di anni precedenti, l'attore avrebbe dovuto impugnare le delibere che hanno approvato detti riparti e non quella che ha solo 'riportato' contabilmente quanto in precedenza deliberato.
Alla fondatezza di solo uno dei capi di domanda segue, a mente dell'art. 92 cpc, la compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda o eccezione rigettata, dichiara la nullità della delibera di riparto del preventivo 2017 approvato in data 18-5-2017.
Spese di lite compensate.
ROMA 22-2-2021

Il Giudice
Dott Roberto Ghiron